



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Resolución

Número: RESOL-2019-741-APN-SCI#MPYT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 8 de Noviembre de 2019

Referencia: EX-2018-03657486- -APN-CME#MP - Conc 1574

VISTO el Expediente N° EX-2018-03657486- -APN-CME#MP, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, procede su presentación y tramitación por los obligados ante la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 6° a 16 y 58 de dicha ley Que la operación de concentración económica notificada el día 19 de enero de 2018, que se celebrada en el exterior, consiste en la adquisición por parte de las firmas VITOL US HOLDING CO y EUROMIN INC., del CIENTO POR CIENTO (100 %) de las acciones y derechos de voto de la firma NOBLE RESOURCES UK HOLDING LIMITED, en la firma NOBLE AMERICAS CORP.

Que la transacción se estructuró a través de un Acuerdo para la Compra de Acciones de fecha 19 de octubre de 2017, por la cual las firmas VITOL US HOLDING CO y EUROMIN INC., tendrán el control exclusivo sobre la firma NOBLE AMERICAS CORP.

Que el cierre de la operación económica notificada operó el día 12 de enero de 2018.

Que, con fecha 28 de junio 2019, las firmas VITOL US HOLDING CO, EUROMIN INC., NOBLE RESOURCES UK HOLDING LIMITED y NOBLE AMERICAS CORP, solicitaron la confidencialidad de la documentación acompañado como "ANEXO I – CONFIDENCIAL".

Que la citada ex Comisión Nacional ordenó el día 28 de junio de 2019, reservar la documentación objeto de la confidencialidad solicitada.

Que, en virtud del análisis realizado, la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no genera efectos en el país y por lo tanto no encuadra en las disposiciones del Artículo 3° de la Ley N° 25.156. Que, en consecuencia, la operación bajo

análisis en las presentes actuaciones, no se encuentra sujeta a la obligación de notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156.

Que la mencionada ex Comisión Nacional emitió el Dictamen de fecha 17 de septiembre de 2019 correspondiente a la “CONC. 1574”, aconsejando al señor Secretario de Comercio Interior disponer el archivo de las presentes actuaciones por no encuadrar la operación notificada en lo dispuesto por los Artículos 3° y 8° de la Ley N° 25.156, y conceder la confidencialidad solicitada por las notificantes respecto del cuerpo del «ANEXO I CONFIDENCIAL» de fecha 28 de junio de 2019, formando el anexo confidencial definitivo con la documentación oportunamente reservada por la Dirección de Registro.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que, cabe destacar, que si bien con fecha 15 de mayo de 2018 fue publicada en el Boletín Oficial la Ley N° 27.442, su Decreto Reglamentario N° 480 de fecha 23 de mayo de 2018 estableció en el Artículo 81 que los expedientes iniciados en los términos del Capítulo III de la Ley N° 25.156 y sus modificaciones continuarán su tramitación hasta su finalización conforme a lo establecido en la ley mencionada en último término.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en la Ley N° 25.156, el Artículo 81 de la Ley N° 27.442, el Decreto N° 174 de fecha 2 de marzo de 2018 y sus modificatorios, y el Artículo 22 del Decreto N° 48 de fecha 11 de enero de 2019.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Concédese la confidencialidad solicitada por las firmas VITOL US HOLDING CO, EUROMIN INC., NOBLE RESOURCES UK HOLDING LIMITED y NOBLE AMERICAS CORP, con fecha 28 de junio 2019, respecto de la documentación acompañada como “ANEXO I- CONFIDENCIAL”, formando el anexo confidencial definitivo con la documentación oportunamente reservada por la Dirección de Registro de la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO.

ARTÍCULO 2°.- Hácese saber que la operación consistente en la adquisición por parte de las firmas VITOL US HOLDING CO y EUROMIN INC., del CIENTO POR CIENTO (100%) de las acciones y derechos de voto de la firma NOBLE RESOURCES UK HOLDING LIMITED en la firma NOBLE AMERICASS CORP., no se encuentra encuadrada en las disposiciones de los Artículos 3° y 8° de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 3°.- Ordénase el archivo de las presentes actuaciones, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 2° de la presente medida.

ARTÍCULO 4°.- Considérase al Dictamen de fecha 17 de septiembre de 2019, correspondiente a la

“CONC.1574”, emitido por la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, como Anexo IF-2019-84273383-APN-CNDC#MPYT, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 5°.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 6°.- Comuníquese y archívese

Digitally signed by WERNER Ignacio
Date: 2019.11.08 16:36:23 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ignacio Werner
Secretario
Secretaría de Comercio Interior
Ministerio de Producción y Trabajo



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Dictamen firma conjunta

Número: IF-2019-84273383-APN-CNDC#MPYT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 17 de Septiembre de 2019

Referencia: CONC 1574 - Dictamen Art. 13 inciso a)

SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR

Elevamos para su consideración el presente dictamen, referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el expediente EX-2018-03657486- -APN-CME#MP del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, caratulado: CONC.1574 - VITOL US HOLDING CO., EUROMIN INC., NOBLE GROUP LIMITED Y NOBLE RESOURCES UK HOLDINGS LIMITED S/NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY 25.156”

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

2.1. La Operación

1. El día 19 de enero de 2018, esta Comisión Nacional recibió la notificación de una operación de concentración económica cerrada en el Estado de Delaware, Estados Unidos de América que consiste en la adquisición por parte de VITOL US HOLDING CO (en adelante “VITOL”) y de EUROMIN INC (en adelante “EUROMIN”), del 100% de las acciones y derechos de voto de NOBLE RESOURCES UK HOLDING LIMITED (en adelante “NRUK”) en NOBLE AMERICAS CORP (en adelante NAC) y por ello tendrá el control exclusivo de esta.

2. La Operación se estructuró a través de un Acuerdo para la Compra de Acciones de fecha 19 de octubre de 2017. Por su parte, el cierre de la Operación tuvo lugar en fecha 12 de enero de 2018, una vez cumplidas las condiciones precedentes para el cierre fijadas en el Acuerdo.

3. La operación se notificó dentro del quinto día hábil posterior al cierre indicado.

2.2. La Actividad de las Partes

2.3.1. Por la parte compradora

4. VITOL es una compañía extranjera constituida bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América. VITOL no se encuentra inscripta en el Registro Público de Comercio de Argentina.

5. VITOL es una compañía de energía y commodities; su negocio principal es la comercialización y distribución de productos energéticos a nivel mundial. El 100% de las acciones de VITOL pertenecen a EUROMIN.

6. EUROMIN es una compañía extranjera constituida bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América y no se encuentra inscrita en el Registro Público de Comercio de Argentina. El 100% de las acciones de EUROMIN pertenecen a VITOL HOLDING B.V. (en adelante, “VITOL B.V.”)

7. VITOL B.V. no posee participaciones accionarias en otras empresas que tengan actividad en el país y es propiedad privada de sus empleados alrededor del mundo, ningún accionista es titular de más del 5% de sus acciones. La toma de decisiones, conforme lo informado por las partes, es realizada por su junta directiva.

8. VITOL ARGENTINA S.A. (en adelante, “VITOL ARGENTINA”) es una empresa dedicada a proveer servicios a otras compañías relacionadas a los Compradores, incluyendo facilitación de negocios y provisión de información sobre ofertas locales para envíos de productos a Argentina. Se encuentra indirectamente controlada en un 100% por VITOL B.V.

9. VITCO S.R.L. (en adelante, “VITCO”) es una empresa argentina cuya actividad principal consiste en operar una terminal de almacenamiento ubicada en el Puerto de Zárate, a orillas del Río Paraná. Se encuentra indirectamente controlada en un 100% por VITOL B.V.

10. PETROIL PETRÓLEO Y DERIVADOS S.A. (en adelante, “PETROIL”) es una empresa cuya actividad principal es la venta de diésel, provisto por VITOL S.A. (en adelante, “VITOL SW”), a distribuidores locales y estaciones de servicio. Se encuentra indirectamente controlada en un 100% por VITOL B.V.

11. VITOL SW es una empresa extranjera constituida en Suiza cuya única actividad en Argentina consiste en exportar diésel a este país. Se encuentra indirectamente controlada en un 100% por VITOL B.V.

2.3.2. Por la parte vendedora

12. NRUK es una compañía extranjera constituida bajo las leyes de Inglaterra y Gales y no se encuentra inscrita en el Registro Público de Comercio de Argentina.

13. NRUK se encuentra indirectamente controlada en un 100% por NOBLE GROUP LIMITED (En adelante, “NGL”)

14. NGL es una compañía extranjera constituida bajo las leyes de Bermuda y no se encuentra inscrita en el Registro Público de Comercio de Argentina. NGL no cuenta con accionistas que posean una participación mayor al 5%.

2.3.3. Por el objeto de la operación

15. NAC es una compañía extranjera constituida bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América y no se encuentra inscrita en el Registro Público de Comercio de Argentina.

16. La actividad de NAC consiste en comprar biodiésel argentino en el exterior y realizar transacciones sobre aceite de soja que no se perfeccionan físicamente, sino que son swaps financieros.

17. El 100% de las acciones de NAC antes de la operación pertenecían a NRUK y se encontraba indirectamente controlada por NGL.

II. PROCEDIMIENTO

18. El día 22 de enero de 2018, las firmas VITOL, EUROMIN, NGL NRUK y NAC notificaron la operación de concentración económica mediante la presentación en forma conjunta del Formulario F1 correspondiente.

19. Luego de varias presentaciones en relación a lo establecido por la Resolución SDCyC N° 40/01, con

fecha 7 de febrero de 2018 y tras analizar la presentación efectuada, esta Comisión Nacional consideró que la información se hallaba incompleta, formulando observaciones al F1 haciéndoseles saber que el plazo previsto en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 comenzó a correr el día hábil posterior al 7 de febrero de 2018 y que hasta tanto no dieran cumplimiento a lo solicitado quedaría suspendido dicho plazo.

20. El 12 de abril de 2018, en virtud de lo estipulado por el artículo 16 de la ley 25.156 requiere la intervención de la SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HIDROCARBURÍFEROS, dependiente del MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA DE LA NACIÓN

21. El 26 de Abril de 2018 la la SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HIDROCARBURÍFEROS, dependiente del MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA DE LA NACIÓN responde al requerimiento efectuado expresando: «...según se desprende de la nota recibida, se infiere que la operación de concentración económica no representaría un impacto sobre la competitividad del mercado de hidrocarburos a nivel nacional debido a que las Empresas que son parte del mismo comercializan productos distintos en el ámbito de la República Argentina. Asimismo, a priori no se verifican las circunstancias establecidas por el artículo 4° y 5° de la ley 25.156.»

22. En fecha 7 de diciembre de 2018, esta COMISIÓN NACIONAL realizó requerimientos de información a COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO S.A. (en adelante, “CAMMESA”), notificado mediante cédula en fecha 14 de diciembre de 2018, a CARGILL S.A.C.I., notificado mediante cédula en fecha 17 de diciembre de 2018 y a YPF S.A., notificado mediante cédula en fecha 18 de diciembre de 2018.

23. Con fecha 21 de diciembre de 2018, Gonzalo de Undurraga, en su carácter de apoderado de la firma YPF S.A. realizó una presentación dando cumplimiento al requerimiento de información que les fuera efectuado oportunamente, teniéndose en consecuencia, por cumplido con ello.

24. Con fecha 2 de enero de 2019, Juan Carlos Trotta, en su carácter de apoderado de la firma CAMMESA realizó una presentación dando cumplimiento al requerimiento de información que les fuera efectuado oportunamente, teniéndose en consecuencia, por cumplido con ello.

25. Con fecha 3 de enero de 2019, Santiago del Rio, en su carácter de apoderado de la firma de CARGILL S.A.C.I. realizó una presentación dando cumplimiento al requerimiento de información que les fuera efectuado oportunamente, teniéndose en consecuencia, por cumplido con ello.

26. Finalmente, luego de varias presentaciones parciales teniendo en cuenta lo solicitado, con fecha 21 de agosto de 2019, las partes efectuaron su última presentación, pasando las actuaciones a despacho a fines de dictaminar.

III. ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DE LA NOTIFICACIÓN EFECTUADA

27. El artículo 3 de la Ley 25.156 establece que “Quedan sometidas a las disposiciones de esta ley todas las personas físicas o jurídicas públicas o privadas, con o sin fines de lucro que realicen actividades económicas en todo o en parte del territorio nacional, y las que realicen actividades económicas fuera del país, en la medida en que sus actos, actividades o acuerdos puedan producir efectos en el mercado nacional. A los efectos de esta ley, para determinar la verdadera naturaleza de los actos o conductas y acuerdos, atenderá a las situaciones y relaciones económicas que efectivamente se realicen, persigan o establezcan.”

28. Como fuera mencionado previamente, la operación aquí informada consiste en la adquisición por parte de VITOL y de EUROMIN del 100% de las acciones y derechos de voto de NRUK en NAC y por ello tendrá el control exclusivo de esta.

29. Las partes en su última presentación, de fecha 28 de junio de 2019, informan que la actividad de NAC consiste en comprar biodiésel argentino en el exterior y realizar transacciones sobre aceite de soja que no se perfeccionan físicamente, sino que son swaps financieros. En este sentido, NAC no vende bienes ni provee

servicios en Argentina.

30. Dicho lo anterior y de acuerdo a la información y documentación aportada por las partes, esta Comisión entiende que la transacción notificada no genera efectos en el país y por lo tanto no encuadra en las disposiciones del Art. 3 y 8 de la LDC.

31. En consecuencia, se recomienda al Señor Secretario de Comercio Interior disponer el archivo de las presentes actuaciones dado que la operación bajo análisis no se encuentra sujeta a la obligación de notificación prevista en el Artículo 8 de la misma norma.

IV. CONFIDENCIALIDAD

32. En su presentación de fecha 28 de junio de 2019, las partes solicitaron la confidencialidad del Anexo confidencial identificado como «ANEXO I - CONFIDENCIAL» acompañando en la misma oportunidad el resumen no confidencial correspondiente a dicha información.

33. El día 28 de junio de 2019, esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia ordenó que la documentación reseñada en el párrafo anterior se reservara provisoriamente en la Dirección de Registro del organismo y solicitó a las partes que acompañen un resumen no confidencial.

34. Ahora bien, considerando que la documentación presentada por las firmas notificantes importa información sensible —y siendo suficientes los resúmenes no confidenciales oportunamente acompañados—, esta Comisión Nacional considera que debe concederse la confidencialidad solicitada por las partes, por lo que debe formarse un «Anexo Confidencial» con la totalidad de la documentación reservada provisoriamente por la Dirección de Registro de esta Comisión Nacional.

35. Por lo expuesto, y de conformidad con lo establecido por el Artículo 13 del Decreto N° 480/2018 y el Artículo 1, inciso (8) de la Resolución SC N° 359/2018, esta Comisión Nacional recomienda al Señor Secretario de Comercio Interior otorgar a las partes la confidencialidad oportunamente solicitada.

V. CONCLUSIONES

36. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación notificada no encuadra en las prescripciones del Artículo 3 de la Ley 25.156, por lo que no se encuentra sujeta a la obligación de notificación prevista en el Artículo 8 de la misma norma.

37. Por ello, esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR:

a) disponer el archivo de las presentes actuaciones por no encuadrar la operación notificada en lo dispuesto por los Artículos 3° y 8° de la Ley N° 25.156;

b) Conceder la confidencialidad solicitada por las notificantes respecto del cuerpo del «ANEXO I - CONFIDENCIAL» de fecha 28 de junio de 2019, formando el anexo confidencial definitivo con la documentación oportunamente reservada por la Dirección de Registro.

38. Elévese el presente Dictamen al Señor Secretario de Comercio Interior, previo paso por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO para su conocimiento.

Se deja constancia que el Señor Vocal Dr. Pablo Trevisan y la Señora Vocal Dra. María Fernanda Vicens no suscriben el presente por encontrarse en uso de Licencia.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2019.09.17 16:06:34 -03'00'

Eduardo Stordeur
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2019.09.17 16:23:09 -03'00'

Roberta Marina Bidart
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2019.09.17 18:14:32 -03'00'

Esteban Greco
Presidente
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2019.09.17 18:14:33 -03'00'